

..... AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Davalının Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Ortak çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesi talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı ile .../.../... tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten ... doğum tarihli ... isimli çocuğumuz dünyaya gelmiştir.
2. Mahkemenizin .../.../... tarihli ... Esas ve ... Karar sayılı boşanma kararı ile, çocuğumuzun velayeti davalı tarafa verilmiştir. Ancak, geçen süreçte çocuğun üstün yararı gereği velayetin tarafıma verilmesi gerekmektedir.
3. Davalı, çocuğa gerekli bakım ve ilgiyi göstermemektedir. (Örneğin: Çocuğun eğitime, sağlığına veya psikolojisine zarar verici tutumları varsa açıklanmalıdır.)
4. Davalının ekonomik ve sosyal durumu, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine uygun değildir. (Davalının maddi durumunun yetersizliği, kötü alışkanlıkları, ihmal veya şiddet içeren davranışları varsa belirtilmelidir.)
5. Ben ise çocuğun bakımını ve eğitimi en iyi şekilde sağlayabilecek durumdayım. (Gelir durumu, çalışma hayatı, çocuğa sağlayabileceği olanaklar açıklanmalıdır.)
6. Türk Medeni Kanunu'nun 183 ve devamı maddeleri uyarınca, çocuğun üstün yararı göz önüne alınarak velayetin tarafıma verilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER

- Çocuğun nüfus kayıt örneği
- Daha önce verilmiş velayet kararına ilişkin mahkeme kararı
- Çocuğun yaşam koşullarını gösteren sosyal inceleme raporu
- Tanık beyanları
- Çocuğun eğitim ve sağlık durumunu gösteren belgeler
- Davalının çocuğa ilgisiz olduğunu veya kötü alışkanlıkları olduğunu gösteren deliller
- Diğer ilgili deliller

HUKUKİ SEBEPLER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 183, 336, 337 ve ilgili diğer hükümleri.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Ortak çocuğumuz ...'in velayetinin tarafıma verilmesine,
2. Davalının velayet hakkının kaldırılmasına,
3. Çocuğun üstün yararının gözetilerek, gerektiğinde sosyal inceleme raporu düzenlenmesine,
4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT

İBRAHİM
ÇELİK